

अप्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलपीय क्षेत्राधिकार

दीवानी याचिका संख्या 3913/2022

[एसएलपी(सी) संख्या 9214/2022 से उत्पन्न]

[डायरी संख्या 17212/2020]

के. रघुपति

..... अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई

1. विलंब माफ किया जाता है।
2. अनुमति प्रदान की जाती है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

3. अपीलकर्ता के. रघुपति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 23 मई 2018 के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 51962/2014 को खारिज कर दिया गया था, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3, निबंधक, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश (एतस्मिन्पश्चात् "उक्त विश्वविद्यालय" कहा गया है) के 12 अगस्त 2014 के संचार को चुनौती दी गयी थी, इस संचार में अपीलकर्ता को सूचित किया गया था कि उनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं।

4. संक्षेप में वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के प्रत्युत्तर में, अपीलकर्ता ने वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद के लिए आवेदन किया था। उचित चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद, अपीलकर्ता का चयन किया गया और 3 अगस्त 2011 के अपने आदेश द्वारा, उक्त विश्वविद्यालय में संविदा के आधार पर वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। उक्त नियुक्ति शुरू में दो वर्षों के लिए की गई थी। उक्त विश्वविद्यालय द्वारा 7 अगस्त 2013 के अपने आदेश द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। तथापि, 12 अगस्त 2014 के उक्त विश्वविद्यालय के संचार द्वारा, अपीलकर्ता को सूचित किया गया कि उसकी संविदात्मक नियुक्ति की अवधि 11 अगस्त 2014 को समाप्त हो गई थी और उसे सेवा से निर्मुक्ति के संबंध में औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया था। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने रिट याचिका, रिट ए सं. 51962/2014 दायर करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 23 मई 2018 के आदेश

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

द्वारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपील दायर की गयी।

5. हमने अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से और प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री विभव मिश्रा को सुना।

6. अपीलकर्ता ने कहा है कि उसे उचित चयन प्रक्रिया का पालन करने के बाद नियुक्त किया गया था और ऐसे में उसकी सेवाओं को जांच किए बिना समाप्त नहीं किया जा सकता था। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि 12 अगस्त 2014 दिनांकित उक्त विश्वविद्यालय की संसूचना द्वारा, अपीलकर्ता को कार्यमुक्त कर दिया गया है, वास्तव में यह दंडात्मक निलंबन के समान होगा। उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त संसूचना दुर्भावनापूर्ण तरीके से पारित किया गया है।

7. इसके विपरीत, श्री मिश्रा ने कहा कि अपीलकर्ता की नियुक्ति विशुद्ध रूप से संविदात्मक थी और इस प्रकार, अपीलकर्ता को संविदात्मक अवधि की समाप्ति के बाद सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. श्री मिश्रा ने आगे कहा कि चूंकि अपीलकर्ता कुछ गतिविधियों में लिप्त था, जो उक्त विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकारक थे, इसलिए यह पाया गया कि अपीलकर्ता की सेवा में बने रहना उक्त विश्वविद्यालय के हित में नहीं था।

9. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त विश्वविद्यालय की ओर से दायर पूरक प्रति-शपथ पत्र के सुसंगत भाग को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा:

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

"5. यह कि 2008 के संशोधन अधिनियम के खंड (6) ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 29(1) को प्रतिस्थापित किया। संशोधित धारा 29(1) इस प्रकार है:

"(1) प्रत्येक कर्मचारी को पहली बार एक लिखित संविदा के तहत नियुक्त किया जाएगा, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज किया जाएगा और जिसकी प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।"

6. यह कि विश्वविद्यालय के अधिनियम में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किए गए पूर्वोक्त संशोधन के परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह आरंभ में केवल संविदा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति करे।

7. यह कि इस स्तर पर यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि भले ही विश्वविद्यालय संविदा के आधार पर अपने कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहा है, लेकिन चयन की विधि और उसके बाद इन कर्मचारियों की नियुक्ति वही है जो इसके कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति के मामले में अपनाई जाती है।

8. यह कि प्रत्येक पद जो रिक्त है और जिसे भरा जाना प्रस्तावित है, उसके लिए विश्वविद्यालय सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करता है। इसके बाद इस प्रकार प्राप्त आवेदनों को विधिवत गठित चयन समिति के समक्ष रखा जाता है, जो विभिन्न पदों के लिए आवेदकों/अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोजित

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

करती है। विधिवत गठित चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर ही संविदा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं।

9. ये कर्मचारी, हालांकि तकनीकी रूप से संविदा पर नियुक्त किए गए हैं, लागू नियमों के अनुसार सभी लाभ और भत्ते प्राप्त करते हैं। उन्हें नियमित वेतनमान पर रखा जाता है और वार्षिक वृद्धि, अवकाश, ईपीएफ/जीपीएफ कटौती/योगदान और अन्य लाभ दिए जाते हैं। लेकिन कार्यकाल में स्थायी होने के लिए, उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें किसी नियमित रूप से नियुक्त उम्मीदवार के समान हैं।

10. यह कहा जा सकता है कि 2011 से, विश्वविद्यालय ने किसी भी शिक्षक पद पर किसी भी उम्मीदवार को नियमित नहीं किया है। सभी शिक्षक कर्मचारी संविदा आधार पर काम कर रहे हैं।

11. नियमितीकरण पर विचार करने के लिए, विश्वविद्यालय विस्तृत दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे रहा है। इन दिशानिर्देशों को प्रबंधन बोर्ड द्वारा दिनांक 18-5-2015 की बैठक में अनुमोदित किया गया है। ये दिशानिर्देश विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी के लिए लंबित हैं, जो इसका शीर्ष निकाय है।

12. जब तक विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं किया जाता है, तब त उद्घोषणा

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

क विश्वविद्यालय अपने किसी भी कर्मचारी को नियमित करने की स्थिति में नहीं होगा।”

[प्रभाव वर्धित]

10. उक्त विश्वविद्यालय के शपथ पत्र के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि प्रत्येक रिक्त पद के लिए, उक्त विश्वविद्यालय सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करता है। यह आगे दर्शाता है कि नियुक्तियां चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद ही की जाती हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हालांकि नियुक्ति के लिए दिया गया नामकरण संविदात्मक है, लेकिन उम्मीदवारों को पूरी चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आगे यह भी देखा जा सकता है कि स्वयं उक्त विश्वविद्यालय के शपथ पत्र के अनुसार, हालांकि कर्मचारियों को तकनीकी रूप से संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाता है, पर उन्हें लागू नियमों के अनुसार सभी लाभ और भत्ते मिलते हैं। शपथ पत्र से यह भी पता चलता है कि उक्त विश्वविद्यालय के अनुसार भी, कार्यकाल में स्थायित्व के लिए, उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें नियमित रूप से नियुक्त किए गए उम्मीदवारों के समान हैं।

11. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को पूरी चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद नियुक्त किया गया था। विश्वविद्यालय के अनुसार भी, हालांकि नियुक्ति से पता चलता है कि यह संविदा के आधार पर है, लेकिन सभी उद्देश्यों के लिए यह नियमित आधार पर है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त विश्वविद्यालय में संविदा के आधार

उद्धोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

पर नियुक्ति के लिए भी, एक अभ्यर्थी को पूरी चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि उनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाती है, लेकिन उनके नियम और शर्तें लगभग एक नियमित कर्मचारी की तरह हैं। यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि 2012-13 की अवधि के दौरान अपीलकर्ता की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (संक्षेप में "एपीएआर") उसके प्रदर्शन को उत्कृष्ट दर्शाती है। उनके एपीएआर में प्रत्येक अन्य मापदण्ड को उत्कृष्ट दिखाया गया है। उसकी सत्यनिष्ठा के संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपीलकर्ता की सत्यनिष्ठा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो। उनके एपीएआर में आगे कहा गया है कि उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है और उनकी अच्छी सत्यनिष्ठा है।

12. आगे प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 की ओर से इस न्यायालय के समक्ष दाखिल प्रति-शपथ पत्र का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। प्रस्तर (4) में यह कहा गया है कि अपीलकर्ता को सेवा में जारी नहीं रखने के कारण संलग्नक पी-9 (पृष्ठ 116-120) और संलग्नक पी-26 (पृष्ठ 165-166) पर हैं।

13. जहां तक संलग्नक पी-9 का संबंध है, यह एक एपीएआर है जिसके बारे में हम ऊपर पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। इस प्रकार, यह अपीलकर्ता की सेवाओं को जारी न रखने का एक आधार नहीं हो सकता है। तथ्य के रूप में, उसके बाद अपीलार्थी की सेवाएं 7 अगस्त, 2013 के आदेश द्वारा एक और वर्ष के लिए जारी रखी गईं।

14. जहां तक संलग्नक पी-26 के दस्तावेज का संबंध है, यह 10 जनवरी 2014 को उक्त विश्वविद्यालय के डीन द्वारा अपीलकर्ता को जारी की गई एक प्रशासनिक चेतावनी है, जो इस प्रकार है:

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

"डीन कार्यालय, योजना और अनुसंधान

जीबीयू013/डीपीएलएनजी/09/2014-21 दिनांक: 10/1/14.

प्रशासनिक चेतावनी

यह देखा गया है कि आप फाइलों पर साधारणतया यह लिखते हैं कि "पत्रावली को अमुक तिथि पर पेश करें।" मेरे अनेक मौखिक संदेशों और इसके विरुद्ध चेतावनियों के बाद भी आप ऐसा करते रहे हैं। यह न केवल नैतिकता और आधिकारिक शिष्टाचार के खिलाफ है, बल्कि प्रशासनिक मानदंडों के भी खिलाफ है। मेरी आपत्तियों के जवाब में, आपने मुझे बताया कि आपको वित्त अधिकारी और पहले के पदासीन निबंधक श्री पंकज शर्मा ने ऐसा करने का निर्देश दिया है। जब मैं छुट्टी पर था तब भी आपने इस टिप्पणी को तारीखों पर डाल दिया है। इस तरह की हालिया टिप्पणियों की छायाप्रति सबूत के रूप में संलग्न की जा रही है। एक नोट में उल्लिखित तारीख में एक ओवरराइटिंग भी है। आपकी उपरोक्त सभी गतिविधियां आपके काम में गंभीर अनियमितता के समान हैं और साथ ही आपके षड्यंत्रकारी चरित्र को भी बताती है। यह निश्चित रूप से आपको किसी भी जिम्मेदार पद पर काम करने के लिए अयोग्य बनाता है।

आपको लिखित रूप में यह चेतावनी दी जा रही है ताकि आपको अपने आधिकारिक कामकाज और आचरण में सुधार करने का अवसर मिल सके।

हस्ताक्षर

अनुराधा मिश्रा

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

सीसी:

1. निबंधक, सूचना और अभिलेख 2. माननीय उप-कुलपति के निजी सचिव को सूचनार्थ

15. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हालांकि कथित विश्वविद्यालय के 12 अगस्त 2014 के पत्र में कहा गया है कि अपीलकर्ता की संविदा अवधि समाप्त हो गई है, वर्तमान मामले के तथ्यों से, यह पता चलेगा कि कथित विश्वविद्यालय के डीन द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के कारण उसकी सेवाएं रोक दी गई थीं। चूंकि उक्त विश्वविद्यालय के अनुसार भी, यद्यपि रोजगार संविदात्मक था लेकिन कर्मचारी नियमित कर्मचारी के सभी लाभ प्राप्त करने का हकदार था, हम पाते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों से, अपीलार्थी की सेवाओं को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना समाप्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए हम पाते हैं कि वर्तमान अपील को इस संक्षिप्त आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए।

16. नतीजतन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 23 मई 2018 को पारित आक्षेपित आदेश, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था और 12 अगस्त 2014 के उक्त विश्वविद्यालय द्वारा पारित पत्र को रद्द और अपास्त किया जाता है, जिसमें अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था।

17. अपीलकर्ता को सेवा में अनवरतता के साथ बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, अपीलकर्ता किसी भी बकाया वेतन का हकदार नहीं होगा।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

18. अपील को उपर्युक्त शर्तों में अनुमति दी जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, उपरोक्त शर्तों में निस्तारित हो जाएंगे। खर्चों के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

.....
[न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव]

.....
[न्यायमूर्ति बी. आर. गवई]

नई दिल्ली;

12 मई 2022

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"